

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1525/2535

นายเอกภพ พรหมสิงห์

โจทก์

นางกิ่งแก้ว ตั้งควนิชัยในฐานะผู้จัดการ

มรดกของนางขาว พรหมสิงห์

จำเลย

นางกิ่งแก้ว ตั้งควนิชัย ในฐานะผู้จัดการ

มรดกของจำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 23, มาตรา 236

กรณีที่จำเลยยื่นคำร้องขอให้ศาลฎีกามีคำสั่งกลับคำสั่งศาลชั้นต้นที่สั่งไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นฎีกา มิใช่เป็นการอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ปฏิเสธไม่ยอมรับฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 236 ประกอบด้วย มาตรา 247 จำเลยจะขอให้ศาลฎีกามีคำสั่งกลับคำสั่งศาลชั้นต้นดังกล่าวไม่ได้

ความว่า ทนายจำเลยได้ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นฎีกา โดยอ้างว่าจำเลยเพิ่งแจ้งความประสงค์ให้ยื่นฎีกา แต่ทนายจำเลยไม่สามารถทำฎีกาได้ทันเพราะระยะเวลากระชั้นชิด ศาลชั้นต้นสั่งว่าพิเคราะห์ตามคำร้องแล้วกรณีมิใช่พฤติการณ์พิเศษที่จะขยายระยะเวลาฎีกา ให้ยกคำร้อง

จำเลยเห็นว่า คดีนี้สำนวนสลับซับซ้อนทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เมื่อจำเลยกลับจากต่างจังหวัดจึงได้แจ้งความประสงค์ให้ทนายจำเลยทำฎีกาซึ่งเป็นระยะเวลากระชั้นชิด ไม่สามารถทำฎีกาได้ทันขอให้ศาลฎีกาโปรดมีคำสั่งกลับคำสั่งศาลชั้นต้นอนุญาตให้จำเลยขยายระยะเวลาฎีกาได้

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 145)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์มีสิทธิได้รับส่วนแบ่ง 1 ใน 8 ของมรดกทั้งหมดของนางขาว พรหมสิงห์ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยดำเนินการจดทะเบียนโอนที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 1267 ตำบลนาแวงอำเภอเขมรัฐ จังหวัดอุบลราชธานี ให้โจทก์เป็นเนื้อที่ 25 ไร่ 1 งาน ตามแผนที่ส่งเขปท้ายฟ้อง หากจำเลยไม่ไปดำเนินการให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

ทนายจำเลยยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องดังกล่าว (อันดับ 133)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 139)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว กรณีมิใช่เป็นการอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่ปฏิเสธไม่ยอมรับฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 236 ประกอบด้วยมาตรา 247 จำเลยจะขอให้ศาลฎีกามีคำสั่งกลับคำสั่งศาลชั้นต้นให้จำเลยขยายระยะเวลาฎีกาไม่ได้ ให้ยกคำร้อง

(โสภณ จันทะ-เกียรติ จาตนิลพันธุ์-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ